

Análisis Jurídico e Institucional sobre el Estatus de los Veteranos de Guerra de la Fuerza Aérea Argentina

Resumen Ejecutivo

El estatus jurídico, administrativo e institucional del personal de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) participante en el Conflicto del Atlántico Sur e Islas Malvinas de 1982 presenta una profunda asimetría entre el reconocimiento honorífico concedido por el Poder Legislativo y las autoridades militares, y la liquidación de beneficios previsionales administrados por el Poder Ejecutivo Nacional. Un colectivo constituido por aproximadamente 7.500 efectivos de la Fuerza Aérea fue reconocido por la propia institución castrense como Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) y condecorado por el Congreso de la Nación mediante la Ley 23.118 con medalla de acero y diploma de honor. Sin embargo, la asignación de las pensiones vitalicias de guerra (Ley 23.848) y las coberturas sociales asociadas se encuentra condicionada por los criterios restrictivos del Decreto Reglamentario 509/88.

(Antecedentes y referencias pie del informe [1][2][3][4][5][6])

Esta divergencia ha dividido al universo de veteranos de la Fuerza Aérea Argentina en dos categorías diferenciadas. Por un lado, aproximadamente 3.000 integrantes poseedores de los Distintivos de Campaña 1 y 2 — correspondientes a tripulaciones de vuelo con misiones sobre el espacio aéreo de combate y efectivos que combatieron en las Islas Malvinas— acceden al pleno reconocimiento económico y previsional del Estado Nacional. Por otro lado, cerca de 4500 integrantes distinguidos con los Anexos 3 y 4 —que integraron el Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur (FAS), las bases aéreas de despliegue continental en la Patagonia y los escalones de apoyo logístico y técnico— se encuentran excluidos de las pensiones de guerra estatales, a pesar de contar con condecoraciones de ley y certificaciones oficiales emitidas por la Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (JEMGFAA).

La exclusión de los desplegados continentales se sostiene en la exigencia formal del Decreto 509/88, el cual limita la condición de beneficiario previsional a quienes hayan intervenido en acciones bélicas dentro de la jurisdicción del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) o del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM). Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de dicho decreto en el fallo Arfinetti (2015), las resoluciones castrenses de la Fuerza Aérea Argentina (en particular la Resolución 00855/2006) sostienen que la doctrina de la contienda aeronáutica moderna concibe la acción de combate como un sistema indiviso.

Bajo este prisma, la operación de la aviación de caza y ataque resultó imposible sin el alistamiento, mantenimiento, armamento y defensa perimetral brindados desde las bases continentales, configurando un derecho lesionado a la luz del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional Marco Doctrinario y la Trilogía Operativa de la Fuerza Aérea Sur. Durante el conflicto de 1982, la actuación operacional de la Fuerza Aérea Argentina se articuló orgánicamente a través de la Fuerza Aérea Sur (FAS), bajo el mando del Brigadier General Ernesto Horacio Crespo.

La singularidad estratégica del combate aeronaval implicó que los sistemas de armas de ataque (incluyendo las escuadrillas de A-4B, A-4C, Dagger, Mirage III, Canberra y C-130 Hercules) operaran de manera predominante desde bases aéreas situadas en el litoral marítimo patagónico, tales como San Julián, Río Gallegos, Río Grande, Comodoro Rivadavia y Trelew.

El análisis estrictamente militar de la contienda aeronáutica establece que una aeronave de combate no constituye un elemento aislado, sino la manifestación visible de un sistema indivisible compuesto por una trilogía operacional:

- * El Vector Aeronáutico: La plataforma de armas con sus capacidades tácticas y operativas.

- *El Piloto: El elemento humano encargado de la conducción ejecutiva de la misión de ataque.

- *El Escalón Técnico, Logístico y de Seguridad: El personal militar superior, subalterno, civil y ex conscriptos abocado al mantenimiento de motores, alistamiento de estructuras, montaje de armamento y bombas, control del espacio aéreo, meteorología, telecomunicaciones y resguardo perimetral de las unidades de despliegue.

Sin la labor ininterrumpida de los escalones técnicos y logísticos estacionados en el continente, los aviones no habrían podido despegar ni sostener las misiones de combate sobre el mar y el archipiélago.

Testimonios del personal técnico ratifican que el alistamiento y artillamiento de las aeronaves representó una función táctica de mayor poder destructivo que el uso individual de fusiles de infantería.

A su vez, los mandos de la época subrayaron que las bases de despliegue continental actuaron como el sustento vital sin el cual la defensa de las islas hubiese colapsado de forma prematura durante las primeras jornadas de hostilidades.

Esta integración sistémica contrasta con los criterios adoptados por potencias extranjeras en el mismo conflicto. En el marco del reconocimiento a la Task Force británica, el Reino Unido otorgó más de 29.000 condecoraciones a la totalidad del personal empeñado dentro de su teatro de operaciones, abarcando de forma contigua desde la Isla Ascensión hasta las Islas Georgias del Sur.

En el caso argentino, la falta de una delimitación integral generó una fractura analítica entre los componentes de primera línea y sus bases continentales de apoyo directo, las cuales constituyeron objetivos militares expuestos a la amenaza real de incursiones y operaciones de penetración enemigas.

Evolución del Cuerpo Normativo Interno de la Fuerza Aérea Argentina

Para certificar y encuadrar el desempeño de sus efectivos durante el Conflicto del Atlántico Sur, la Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea promulgó una serie de disposiciones administrativas que fijaron la doctrina institucional sobre sus veteranos de guerra.

Resolución JEMGFAA N° 540/85.

Emitida en 1985 por el Brigadier General Ernesto Crespo, la Resolución 540/85 instituyó los distintivos de campaña oficiales para el personal militar y civil, estratificando las funciones operativas en siete anexos reglamentarios:

- * Anexo 1: Destinado al personal militar y civil integrante de tripulaciones de vuelo que ejecutó misiones aéreas dentro del espacio delimitado por las acciones bélicas a partir del 1° de mayo de 1982 o estuvo en contacto directo con el enemigo.
- * Anexo 2: Asignado al personal militar, civil y ex conscriptos que combatió efectivamente en el territorio de las Islas Malvinas a partir del 1° de mayo de 1982.
- * Anexo 3: Otorgado al personal militar integrante del Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
- * Anexo 4: Dirigido al personal militar, civil y ex conscriptos integrante de la Fuerza Aérea Sur, sus bases de despliegue continental y tripulaciones que cumplieron misiones de apoyo a las operaciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
- * Anexo 5 y 6: Correspondiente a los elementos orgánicos de la Fuerza Aérea que participaron en las operaciones a partir del 1° de mayo de 1982.
- * Anexo 7: Agrupación para tripulantes de vuelo y personal que combatió en las Islas Malvinas bajo las condiciones del Anexo 1 y Anexo 2.

Resolución JEMGFAA N° 231/2000.

El 13 de abril de 2000, el Brigadier General Walter Domingo Barbero firmó la Resolución 231/2000 con el propósito de unificar el concepto de veterano dentro de la institución.

El Artículo 1° determinó que sería reconocido formalmente como "Veterano de Guerra" todo personal militar superior, subalterno, de tropa y civil que hubiera participado en la contienda y recibido cualquiera de los distintivos de campaña fijados por la Resolución 540/85.

Sin embargo, el Artículo 2° aclaró de manera pragmática que la percepción de los beneficios previsionales, impositivos y económicos otorgados por organismos externos quedaba supeditada al cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por las autoridades administrativas nacionales o provinciales competentes.

Resolución JEMGFAA N° 00855/2006.

Promulgada el 27 de septiembre de 2006 por el Brigadier General Eduardo Augusto Schiaffino, esta norma derivó del informe elaborado por un equipo de trabajo Ad-Hoc abocado a la problemática del excombatiente.

La resolución ratificó que la legislación previsional nacional producía una discriminación injusta respecto del personal militar, técnico y logístico que prestó servicios en el continente, generándole un estado de indefensión.

A su vez, aprobó la modificación del Diccionario de la Fuerza Aérea (RAG 21), redefiniendo la "Acción Efectiva de Combate" como el producto de un sistema integrado que genera una ventaja militar concreta, instando a la Secretaría General a gestionar ante el poder político la inclusión de este personal en los beneficios nacionales.

Resolución JEMGFAA N° 1400/2013.

Aprobada por el Brigadier Mario Miguel Callejo, la Resolución 1400/2013 dispuso la incorporación de la sigla "VGM" a la designación del grado formal para el personal militar en actividad o retiro, extendiendo su uso al personal civil y ex conscriptos.

La disposición reafirmó que el uso reglamentario y protocolar del acrónimo "VGM" no modificaba los requisitos particulares fijados por los entes previsionales del Estado para la concesión de prestaciones económicas.

Disposición Institucional

Autoridad Emisora

Objeto Administrativo

Total de Beneficiarios FAA

Impacto Previsional Nacional

Res. 540/85

Brig. Gen. Ernesto Crespo

Creación de Distintivos de Campaña (Anexos 1 al 7)

Base para nómina de condecoraciones (Ley 23.118)

Res. 231/2000

Brig. Gen. Walter Barbero

Reconocimiento unificado del estatus de "Veterano de Guerra"

Sujeto a condiciones de entes externos (Art. 2°).

Res. 00855/2006

Brig. Gen. Eduardo Schiaffino

Redefinición doctrinaria de combate e instrucción de gestiones Totalidad de los excluidos (~5.000)

Reconoce discriminación; solicita inclusión legislativa.

Res. 1400/2013

Brig. Mario Callejo

Autorización de uso de la sigla "VGM" en el grado Uso protocolar sin efecto económico automático.

Dicotomía Regulatoria entre la Condecoración Nacional y la Legislación Previsional

La problemática central que afecta a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina se origina en la coexistencia de dos regímenes jurídicos dictados por el Estado Nacional que utilizan presupuestos de hecho disímiles para calificar a los participantes del conflicto.

El primer régimen corresponde a la Ley 23.118, sancionada por el Congreso de la Nación en septiembre de 1984. Esta norma dispuso condecorar a todos los que lucharon por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 con una medalla de acero y un diploma de honor. En cumplimiento del Artículo 4° de la ley, la Fuerza Aérea Argentina remitió al Ministerio de Defensa la nómina completa de los 8.000 efectivos comprendidos en la Resolución 540/85.

Dichas condecoraciones fueron entregadas formalmente en 1990, otorgando a la totalidad de este personal el reconocimiento del Poder Legislativo como combatientes de la patria.

El segundo régimen está conformado por la Ley 23.109, la Ley 23.848 y su norma reglamentaria, el Decreto PEN 509/88. A diferencia de la norma honorífica, el Decreto 509/88 estableció un marco restrictivo para el acceso a las pensiones vitalicias y subsidios, exigiendo la concurrencia obligatoria de tres requisitos:

Como consecuencia de la delimitación territorial del TOAS, las bases aéreas continentales de la Patagonia quedaron encuadradas dentro del Teatro de

Operaciones Sur (TOS), un ámbito geográfico legalmente excluido por el Decreto 509/88.

Esta distinción provocó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) denegara la liquidación de pensiones vitalicias al personal de los Anexos 3 y 4 de la FAA, originando una paradoja jurídica donde el Estado condecora al ciudadano como excombatiente mediante una ley del Congreso, pero le niega el beneficio previsional a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

Marco Legal

Órgano Emisor

Requisitos de Aplicación

Universo FAA Cubierto

Beneficio Concedido

Ley 23.118/84

H. Congreso de la Nación

Estar incluido en las listas oficiales del Ministerio de Defensa.

100% (~7.500 efectivos)

Medalla de acero y Diploma de Honor.

Ley 23.848/90

H. Congreso de la Nación

Destino en TOM o ingreso efectivo en combate en TOAS.

~3.000 efectivos (Distintivos 1 y 2)

Pensión vitalicia de guerra (equivalente a 3 haberes mínimos).

Decreto 509/88

Poder Ejecutivo Nacional

Cumplimiento conjunto de temporalidad, territorialidad y combate.

Excluye a ~4.500 efectivos continentales.

Reglamentación de la condición de beneficiario previsional.

Encuadre en el Derecho Internacional Humanitario

La discusión sobre la extensión de la condición de combatiente a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina debe ser analizada a la luz de los tratados internacionales ratificados por la República Argentina, los cuales poseen jerarquía superior a las leyes según el Artículo 75, Inciso 22 de la Constitución Nacional.

Mediante la Ley 5.082 y la Ley 14.442, el país adhirió a las Convenciones de La Haya y a los Convenios de Ginebra de 1949, así como a sus Protocolos Adicionales.

El Derecho Internacional Humanitario establece las siguientes definiciones fundamentales aplicables al conflicto armado:

* Combatiente: Todo miembro de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto (excluido el personal sanitario y religioso) que tiene derecho a participar directamente en las hostilidades, abarcando a las unidades armadas y al personal civil incorporado orgánicamente bajo un mando responsable.

*Objetivo Militar: Las fuerzas armadas, instalaciones, construcciones, bases y materiales que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acción militar, y cuya destrucción o neutralización ofrece una

ventaja militar concreta.

*Región de la Guerra: Los espacios territoriales, marítimos y aéreos donde los beligerantes preparan, conducen o apoyan de manera directa las operaciones de combate y la logística militar.

Desde la perspectiva del derecho internacional, las bases aéreas continentales de la Patagonia constituyeron objetivos militares de primer orden para el enemigo. La fuerza británica reconoció la amenaza que representaba la aviación argentina desplegada en el continente, diseñando operaciones bélicas dirigidas a atacar las instalaciones de Río Grande y otras bases patagónicas. En consecuencia, el personal militar, civil y ex conscriptos que prestó servicios de arme, reabastecimiento, mantenimiento de pistas y defensa perimetral en dichas bases operó dentro de la región de la guerra, sujeto a riesgos de combate directo y cumpliendo misiones indispensables para la ejecución de los ataques aeronavales.

Análisis Jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Frente a los reclamos judiciales presentados por ex soldados conscriptos y personal militar para obtener la homologación de beneficios previsionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado una doctrina jurisprudencial mayoritariamente restrictiva, admitiendo solo excepciones puntuales.

El Criterio General Restrictivo: Fallo "Arfinetti" (2015)

En la causa Arfinetti, Víctor Hugo c/ Estado Nacional, el Máximo Tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que había declarado la inconstitucionalidad del Artículo 1° del Decreto 509/88. La Cámara de Córdoba sostenía que todo el personal movilizado al litoral patagónico poseía "estado militar" y se encontraba en situación jurídica de guerra, contribuyendo al objetivo común desde la retaguardia o la vanguardia. Sin embargo, la Corte Suprema —con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt— determinó que:

La Excepción Funcional: Fallo "Gerez" (2015)

En contraste con la doctrina general, la Corte Suprema reconoció la condición de veterano de guerra en el caso Gerez, Carmelo Antonio. Gerez, un suboficial de la Armada, prestó servicios en el continente desempeñando tareas de guiado y control de tráfico aéreo para las misiones de combate. El tribunal consideró que, dada la naturaleza específica e inmediata de su función técnica —estrechamente vinculada al desarrollo directo de los enfrentamientos armados sobre el mar—, su labor constituyó una participación efectiva en acciones bélicas, superando la limitación territorial estricta.

Aplicación en Casos de Sanidad: Fallo "Reynoso" (2021)

En el ámbito de la sanidad militar, la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social reconoció en la causa Reynoso, Alicia Mabel el derecho a percibir los beneficios de veterana de guerra a una enfermera de la Fuerza Aérea Argentina. La actora se desempeñó en el Hospital Reubicable de la FAA instalado en Comodoro Rivadavia, brindando atención médica inmediata a los heridos evacuados directamente desde las Islas Malvinas, lo que justificó su asimilación a las acciones del conflicto.

Conclusiones y Vías de Armonización Normativa

El estudio técnico y documental de la situación del personal de la Fuerza Aérea

Argentina permite arribar a las siguientes conclusiones fundamentales:
La armonización del plexo normativo representa una exigencia de estricta justicia y equidad para con los hombres y mujeres que, desde las diversas funciones asignadas por la conducción militar, contribuyeron al esfuerzo bélico de la República Argentina en el Conflicto del Atlántico Sur

- 1, <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23848-248/actualizacion> (TEXTO ACTUALIZADO - Ley 23848 - PENSIONES - [Argentina.gob.ar](https://www.argentina.gob.ar))
- 2, <https://agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/malvinas-veteranos-de-guerra-o-movilizados> (Malvinas: ¿Veteranos de guerra o movilizados? - Agencia Paco Urondo)
- 3, <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27019/norma.htm> ([Jus.gob.ar](https://www.jus.gob.ar) - Infoleg)
- 4, <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23848-248/actualizacion> (TEXTO ACTUALIZADO - Ley 23848 - PENSIONES - [Argentina.gob.ar](https://www.argentina.gob.ar))
- 5, <https://agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/malvinas-veteranos-de-guerra-o-movilizados> (Malvinas: ¿Veteranos de guerra o movilizados? - Agencia Paco Urondo)
- 6, <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/189653/norma.htm> (Decreto 509 - InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Argentina)